PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

<table>
<tr><td colspan="2">Unidad Operativa de Compras N° 80 – DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Domicilio: Avda. 9 de julio 1925 – 3° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo electrónico: compras@msal.gov.ar
Tel.: 011-4379-9140/9033</td></tr>
<tr><td>Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA</td><td>Procedimiento COMPR.AR N° 80-0079-LPU26</td></tr>
<tr><td>Clase: Etapa Única Nacional.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Modalidad: Orden de Compra Abierta</td></tr>
<tr><td colspan="2">N° Expediente electrónico EX-2026-88304476- -APN-DCYC#MS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rubro: BIENES</td></tr>
<tr><td colspan="2">Objeto: Provisión y distribución en el ámbito nacional de sillas de ruedas, destinadas a la cobertura prestacional de beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Plazo de duración del contrato: DOCE (12) meses o hasta agotar stock de los insumos solicitados.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Opción a prórroga: No</td></tr>
<tr><td colspan="2">Muestras: No</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo del Pliego: Gratuito.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Forma de obtención: El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales como así también el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran disponibles en el portal https://comprar.gob.ar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presentación de ofertas: Las ofertas deberán presentarse a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tal efecto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Acto de apertura: La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consultas: Las consultas se recibirán únicamente a través del COMPR.AR hasta CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de ofertas. A tal fin, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de COMPR.AR. En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni consultas enviadas por correo electrónico, tampoco serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. La Dirección de Compras y Contrataciones, en su caso, conforme el art. 50 del Anexo del Decreto N° 1030/2016, comunicará y difundirá a través del COMPR.AR las circulares aclaratorias hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de apertura.</td></tr>
</table>

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: OBJETO

La presente contratación tiene por objeto la Provisión y distribución en el ámbito nacional de sillas de ruedas, destinadas a la cobertura prestacional de beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud por el término de DOCE (12) meses o hasta agotar stock de los insumos solicitados en un todo de acuerdo con lo requerido en el Anexo de Especificaciones Técnicas que forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con su correspondiente entrega dentro de todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 2°. - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

La presente licitación se ajustará a la modalidad de ORDEN DE COMPRA ABIERTA, aplicable en el caso de que el contratante no pueda determinar con precisión o adecuada aproximación, desde el inicio del procedimiento de selección, la cantidad de unidades de los bienes a adquirir o plazos de entrega durante el periodo de vigencia del contrato, conforme lo estipulado en el Artículo 25 inciso c) del Decreto 1030/16 y el Artículo 111 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, aprobado por la Disposición Nº 62/16.

En relación a las cantidades detalladas en el presente Pliego son cantidades máximas estimativas para todo el período de la contratación y se formulan a modo de referencia, para las cotizaciones por parte del oferente, no implicando dicha circunstancia compromiso alguno de reconocimiento tácito por parte de este Ministerio, ya que sólo se aceptará la facturación por los bienes efectivamente entregados, cuya recepción cuente con la debida conformidad de las autoridades con facultades para ello.

Las cantidades consignadas en las Especificaciones Técnicas, en la Orden de Compra Abierta o en cualquier otro documento contractual se regirán por las siguientes disposiciones:

Cuando no se hubiera establecido expresamente una cantidad mínima de adquisición, el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN no estará obligado a emitir solicitudes de provisión durante la vigencia del contrato. En consecuencia, la falta de emisión de solicitudes, o su emisión por una cantidad inferior al máximo previsto, no generará responsabilidad alguna ni dará derecho al adjudicatario a formular reclamos, solicitar indemnizaciones o exigir compensaciones de ninguna naturaleza.

Cuando se hubiera establecido expresamente una cantidad mínima de adquisición, la obligación del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN quedará limitada exclusivamente a la emisión de solicitudes de provisión por dicha cantidad mínima. Cumplida esta, la emisión de solicitudes adicionales será facultativa y dependerá de las necesidades del organismo, sin que el adjudicatario pueda invocar derecho alguno a que se alcancen las cantidades máximas previstas.

En todos los casos, las cantidades máximas establecidas constituyen únicamente el límite hasta el cual podrán emitirse solicitudes de provisión durante la vigencia contractual y no importan compromiso, garantía ni obligación de adquisición por parte del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. La diferencia entre las cantidades efectivamente solicitadas y las cantidades máximas previstas no dará lugar a reclamos por lucro cesante, gastos improductivos, pérdida de oportunidad, indemnización o compensación alguna a favor del adjudicatario.

ARTICULO 3°. -DESTINO Y CRITERIO ASISTENCIAL

Los insumos serán destinados exclusivamente a la atención de beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, de acuerdo con indicación médica, auditoria previa y validación técnico-asistencial. La provisión podrá instrumentarse por paciente determinado, por efector asistencial o por requerimiento consolidado del programa, según las necesidades operativas y sanitarias.

ARTÍCULO 4º.- ORDEN DE PRELACIÓN

Conforme lo establecido en el Artículo 2° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus normas modificatorias y complementarias, todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, y sus modificatorios y complementarios. c) Las normas que se dicten en consecuencia del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16. d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº DI-2016-62-E-APN-ONC#MM. e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC 62/2024 y el que en un futuro la reemplace. f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable, sus circulares aclaratorias y/o modificatorias si las hubiere. g) La oferta. h) Las muestras que se hubieran acompañado. i) La adjudicación. j) La Orden de Compra Abierta. k) La Solicitud de Provisión.

ARTÍCULO 5º.- CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

El cómputo de plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

ARTÍCULO 6º.- CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES

Todas las consultas y solicitudes de aclaración a los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán ser presentadas únicamente a través del sistema COMPR.AR, hasta la fecha y hora previstas en el portal como “Fecha de Finalización de Consultas”, inclusive. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Por razones operativas y solo a modo de gentil colaboración, se solicita que las consultas que se deseen efectuar sean realizadas en una única presentación en la forma preestablecida, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas, dentro del plazo establecido, las veces que sea necesario.

En caso de que se disponga postergar la fecha de apertura de ofertas, las fechas de consultas y respuestas sólo serán trasladadas, si así se lo dispone en la difusión de la postergación correspondiente.

ARTÍCULO 7º: MONEDA Y FORMA DE COTIZACIÓN

Se deberá cotizar colocando las cantidades, el precio unitario y total de cada renglón.

La Oferta deberá ser expresada en moneda nacional, PESOS ARGENTINOS, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que el MINISTERIO DE SALUD, reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave Única de Identificación Tributaria la Nº 30-54666342-2. No se aceptarán propuestas formuladas en una moneda distinta a la establecida en el pliego. La oferta deberá contener la unidad de medida establecida en el presente pliego, utilizando el formulario electrónico que suministra COMPR.AR a tales efectos.

Se admitirán más de una oferta para un mismo renglón, en carácter de oferta alternativa. Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego

de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 56 del Anexo del Decreto N° 1030/2016.

El oferente deberá contemplar en los Renglones cotizados, los gastos emergentes en todo concepto, según corresponda. El precio cotizado será el precio final que deberá pagar el organismo contratante por todo concepto.

ARTÍCULO 8º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo aludido se prorrogará automáticamente por períodos iguales a la inicial, y así sucesivamente salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas hasta el día y horario estipulado en el cronograma de la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tal efecto, y cumpliendo con todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Para el caso de entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán presentados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio, sita en la calle Avenida 9 de Julio 1925, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora límites establecidas en el cronograma de la convocatoria, que nunca excederá el momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los proveedores, que forma parte integrante de la Disposición ONC N°65/2016.

Sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la plataforma COMPR.AR.

ARTÍCULO 10.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección.

Los requisitos técnicos, sanitarios, logísticos, administrativos, de integridad previstos en el presente artículo se solicitan en el marco del Decreto Delegado N° 1023/2001, el Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016, y la normativa sanitaria aplicable a especialidades medicinales, habilitaciones, certificados, trazabilidad en caso de corresponder, almacenamiento, distribución y transporte.

Los recaudos exigidos a continuación, en el contexto de un proceso de : Provisión y distribución en el ámbito nacional de sillas de ruedas, destinadas a la cobertura prestacional de beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, se solicitan para comprobar mediante parámetros objetivos y verificables que el oferente cuenta con habilitación sanitaria suficiente y respaldo documental del producto. Asimismo, y debido a la importancia de contar con los bienes objeto de este proceso en tiempo y con las formalidades propias del rubro, se establecen requisitos que tienden a garantizar la disponibilidad efectiva de provisión mediante el análisis documentado de la solvencia económico-financiera e integridad suficiente.

La oferta contendrá la información que a continuación se detalla:

Requisitos Económicos y Financieros:

A los fines de acreditar solvencia económico-financiera suficiente, el oferente deberá acompañar a la oferta:

a) Último estado contable cerrado y aprobado, auditado por contador público independiente y legalizado ante el Consejo Profesional correspondiente, o certificación contable equivalente cuando no exista obligación legal de confeccionar estados contables. La Comisión Evaluadora considerará especialmente que el patrimonio neto sea positivo;

b) Certificación de Ingresos por ventas correspondientes a los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de apertura firmada por contador público y legalizada ante el CPCE. La Comisión evaluadora verificara concretamente que los ingresos declarados sean igual o mayor al 50% del monto de la oferta. (Anexo III).

La eventual insuficiencia de alguno de dichos indicadores podrá ser compensada mediante avales, líneas de crédito vigentes, compromisos de financiamiento u otros instrumentos equivalentes que acrediten capacidad efectiva de cumplimiento técnico y disponibilidad de repuestos. Para renglones posturales o a medida: metodología de toma de medidas, modalidad de prueba y tiempo estimado de ajustes. No se admitirá la mera manifestación de ajustarse al pliego sin respaldo documental.

Requisitos Técnicos:

1. Con la oferta deberá acompañarse, para cada renglón cotizado, marca, modelo, país de origen, ficha técnica y/o folletería del fabricante, detalle de garantía, servicio técnico y disponibilidad de repuestos, detalle de materiales de estructura, tapizado, ruedas, apoyabrazos, apoyapiés, frenos y accesorios, detalle de garantía, servicio técnico y disponibilidad de repuestos. Cuando corresponda por la naturaleza del bien, constancia de registro, autorización sanitaria o documentación emitida por la autoridad competente respecto del producto y/o del fabricante, importador o distribuidor. Para renglones posturales o a medida: metodología de toma de medidas, modalidad de prueba y tiempo estimado de ajustes. No se admitirá la mera manifestación de ajustarse al pliego sin respaldo documental.

2. Los bienes deberán contar con una garantía mínima de DOCE (12) meses contra defectos de fabricación. El adjudicatario deberá garantizar asimismo servicio técnico, ajustes y disponibilidad de repuestos durante la vigencia de la presente Orden de Compra.

3. Los productos médicos deberán estar inscriptos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.) y contar con número de PM vigente, en caso que dicho certificado se encuentre vencido deberá informar el número de expediente por el cual se tramita la reinscripción.

4. En caso de utilizar servicios de terceros deberá presentar:

   i. Quién será el operador logístico habilitado.

   ii. Presentar habilitaciones que sean obligatorias por normativa otorgadas por la autoridad sanitaria correspondiente.

   iii. Deberá acreditarse experiencia en almacenamiento, conservación, distribución y/o logística de productos médicos, insumos sanitarios o bienes de complejidad semejante mediante antecedentes ejecutados, cuya magnitud, complejidad o características técnicas resulten razonablemente equivalentes al objeto de la presente contratación. La acreditación podrá efectuarse mediante contratos, órdenes de compra, certificaciones de prestación, facturación respaldatoria o cualquier otra documentación fehaciente.

   iv. Deberá presentar respecto de quien/quienes realice/n la logística y distribución, Copia de la constancia de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte emitida ANMAT de acuerdo con la Disposición ANMAT Nº 7439/99 y la 2069/18 sus modificatorias y complementarias, aprobadas por Resolución MERCOSUR GMC N° 49/02, e incorporadas al ordenamiento jurídico

nacional mediante Disposición ANMAT N° 3475/05. La misma deberá estar acompañada por la correspondiente copia del certificado de tránsito interjurisdiccional emitido por ANMAT y Copia de la Inscripción del establecimiento otorgada por autoridad sanitaria municipal, provincial y/o nacional correspondiente, vigente al día de la apertura.

Requisitos administrativos:

1. Declaración Jurada sobre la condición de empresa a los fines de la aplicación de la preferencia establecida en la Ley N° 25.300 “Compre mi pyme” si correspondiera.

2. Constancia de Inscripción al registro correspondiente a la Ley N° 25.300 “Compre mi pyme”.

3. Copia del Anexo (ACTO-2023-106005735-APN-DPPT#OA) sobre la Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento son:

- ✓ El Señor Secretario de Gestión Administrativa, Lic. Rodrigo SBARRA
- ✓ El señor Secretario Nacional de Discapacidad, Dr. Alejandro Alberto VILCHES.
- ✓ El señor Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Abg. Esteban Rafael GILER
- ✓ La Señora Directora Nacional de Acceso a Los Servicios de Salud, Dra. María Celeste DIAZ
- ✓ La Señora Directora General de Programación y Control Presupuestario a cargo, en forma transitoria, de la firma y atención del despacho de la Dirección General de Administración, Lic. Johana Patricia SUAREZ RODRIGUEZ
- ✓ La Señora Directora General de Administración, Lic. Claudia Elizabeth RAMIREZ
- ✓ La Señora Directora de Compras y Contrataciones, Lic. María José ZULIAN

4. Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

5. Declaración jurada de Habilidad para contratar con el Estado, que se vislumbra en el Anexo I, parte integrante del presente Pliego.

6. Declaración jurada de elegibilidad, que se vislumbra, en el Anexo II, parte integrante del presente Pliego

7. En caso que el oferente presente documentación de cualquier tipo, firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en todos los actos emergentes del presente procedimiento en nombre y

representación del oferente como Apoderado o Representante Legal. Podrán tramitar el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, para lo cual el Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave 1 Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada en el Artículo 9º del Anexo de la Disposición ONC Nº 64/2016, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original. En todos los casos, es necesario adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en todos los actos emergentes del presente procedimiento en nombre y representación del oferente como Apoderado o Representante Legal.

8. Presentar estatuto o contrato social, con la correspondiente inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro de Comercio, según corresponda. Asimismo, se solicita la presentación de la última designación de autoridades con su correspondiente inscripción.

9. Constancia de Inscripción ante ARCA.

ARTÍCULO 11: GARANTÍAS

Las garantías deberán constituirse conforme lo establecido en el Artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición ONC N° 62/2024.

11.1. Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta se integrará por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

En la oferta presentada a través de COMPR.AR, se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Cuando la garantía fuera una póliza de seguro de caución SÓLO SE ADMITIRÁ POLIZA ELECTRONICA DE SEGURO DE CAUCIÓN, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y la misma no requiere se presente en forma física.

Cuando la garantía no se trate de una póliza de seguro de caución, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado indefectiblemente entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Av. 9 de Julio 1925, Piso 3, CABA. Caso contrario la oferta será desestimada.

11.2 Garantía de impugnación

La impugnación al Dictamen de Evaluación podrá realizarse dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones. Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet https://comprar.gob.ar.

El impugnante deberá, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación, la cual deberá constituirse de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Cuando la garantía no fuera una póliza electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cuando la garantía fuera una póliza de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la ONC.

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanar dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificación. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Por el contrario, será devuelta cuando se verifiquen los supuestos estipulados en el artículo 49, in fine, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

11. 3 Garantía de adjudicación/cumplimiento de contrato

De acuerdo a lo establecido en la Disposición 62/2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones – ONC cuando se trate de una contratación bajo la modalidad ORDEN DE COMPRA ABIERTA no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato.

11.4. Excepciones a la obligación de presentar garantías

No será necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato en los casos contemplados en el artículo 80 del Anexo del Decreto N° 1030/2016 y en el artículo 47 del Pliego Único aprobado por la mencionada Disposición ONC N° 62/2024, modificaciones y complementarios, según el siguiente detalle:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M), lo cual equivale a PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme el Decreto N° 666/2024.

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M), lo cual equivale a PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme el Decreto N° 666/2024.

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento del Ministerio de Salud, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

11.5. Sustitución de garantías

Los oferentes y/o cocontratantes deberán sustituir las garantías oportunamente constituidas, ante cualquier hecho y/o circunstancia que evidencie que la garantía de que se trate ya no cumple con la finalidad para la que fuera requerida por la normativa y/o los PBCP.

Cuando se trate de garantías constituidas mediante pólizas electrónicas de seguro de caución, la jurisdicción o entidad contratante deberá requerir al oferente, adjudicatario o cocontratante la sustitución de la garantía, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la entidad aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

11.6. Devolución de garantías

Las garantías serán restituidas según lo estipulado en los artículos 43 y 44 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16 y sus modificatorios.

En el caso puntual de garantías constituidas mediante depósito bancario, para la devolución de las mismas el oferente, adjudicatario o cocontratante deberá contar con el número de beneficiario el cual se otorga al ser dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

En el caso de las pólizas electrónicas de seguro de caución, el organismo realizará el cambio de estado de la garantía en COMPR.AR a “reintegrada” y cursará un correo electrónico al domicilio especial electrónico del proveedor con carácter de comunicación y registro de la devolución efectuada y vinculará dicha constancia al expediente.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad OCA, la garantía de mantenimiento de la oferta se le devolverá al adjudicatario en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión cumplida de conformidad. A quienes no resultaron adjudicatarios, se les devolverá dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de dictado el acto administrativo de finalización del procedimiento.

Corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: a) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; b) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación.

11.7. Moneda de la Garantía

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

ARTÍCULO 12.- APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se efectuará por acto público a través del Sistema COMPR.AR, generándose en forma electrónica y automática, el acta de apertura de las ofertas correspondientes.

El MINISTERIO DE SALUD se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, difundiendo, publicando y comunicando por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se comunicarán a todas los que hubieran retirado, o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación.

ARTÍCULO 13.- INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COCONTRATANTES.

El SIPRO que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES es el registro donde deben inscribirse los interesadas en participar en los procedimientos de selección referidos a contratos comprendidos en el inciso a) del Artículo 4º del Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, llevados a cabo por las Jurisdicciones y

Entidades de la Administración Nacional comprendidas en el inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias y se incorporará al sistema COMPR.AR.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción, todo ello con sujeción a lo normado en la Disposición ONC N° 64/16.

Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes de efectuado el acto de apertura de las ofertas, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificará en el Sistema de Información de Cocontratantes SIPRO, el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes

y, en su caso, les comunicará que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren incorporados, es decir debidamente inscriptos, y con los datos actualizados al comienzo del período de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa.

Los instructivos y manuales de apoyo a los proveedores están disponibles en el sitio de internet https://comprar.gob.ar.

ARTÍCULO 14.- VERIFICACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR.

La Comisión Evaluadora verificará la habilidad para contratar del oferente mediante las herramientas informáticas implementadas por la normativa fiscal y previsional vigente —actualmente bajo la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), continuadora jurídica de la AFIP—, a fin de comprobar incumplimientos tributarios y/o previsionales. Asimismo, verificará que los oferentes no se encuentren comprendidos en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del BID, conforme el artículo 68 inciso i) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 15: CLÁUSULAS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN:

Declaración de aceptación de las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y créditos y donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y su Régimen de Sanciones.

Nosotros, junto con nuestros subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, proveedores, agentes (ya sean declarados o no), consultores y personal, reconocemos y acordamos cumplir con la política del Banco Mundial sobre Fraude y Corrupción (prácticas corrupta, fraudulenta, colusoria, coercitiva y obstructiva), según lo establecido y definido en las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y créditos y donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en relación con el proceso de adquisición, selección y ejecución del contrato (en caso de adjudicación), incluidas las enmiendas a las mismas.

Declaramos y garantizamos que nosotros, junto con nuestros subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, proveedores, agentes (ya sean declarados o no), consultores y personal, no dependemos ni somos controlados por ninguna entidad o persona que esté sujeta a una suspensión temporal, suspensión temporal temprana o inhabilitación impuesta por una institución del Grupo Banco Mundial, incluida, entre otras, una inhabilitación cruzada impuesta por el Grupo Banco Mundial según lo acordado con otras instituciones financieras internacionales (incluidos los bancos multilaterales de desarrollo), o mediante la aplicación de una declaración de irresponsabilidad del Grupo Banco Mundial sobre la base de Fraude y Corrupción en conexión con los procedimientos de adquisiciones institucionales del Grupo Banco Mundial. Además, no somos inelegibles bajo las leyes o regulaciones oficiales de [Insertar nombre del Contratante según el documento de licitación] o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Confirmamos nuestra comprensión de las consecuencias de no cumplir con las Normas Anticorrupción del Banco Mundial, que pueden incluir lo siguiente:

a. rechazo de nuestra propuesta/oferta para la adjudicación del contrato;

b. en el caso de adjudicación, rescisión del contrato, sin perjuicio de cualquier otro recurso por incumplimiento de contrato; y

c. sanciones, de conformidad con las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y créditos y donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y de conformidad con sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes según lo establecido en el marco de sanciones del Banco. Esto puede incluir una declaración pública de inelegibilidad, ya sea de manera indefinida o por un período determinado de tiempo, (i) para ser adjudicatario o beneficiarse de algún otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de cualquier otra manera ; (ii) ser un subcontratista nominado , subconsultor, consultor, fabricante o proveedor, o proveedor de servicios de una empresa elegible que se adjudique un contrato financiado por el Banco; y (iii) para recibir los fondos de cualquier préstamo hecho por el Banco o para participar, de cualquiera otra forma, en la preparación o ejecución de proyectos financiados por el Banco.

Entendemos que podemos ser declarados inelegibles según lo establecido anteriormente en:

a. la finalización de los procedimientos de sanciones del Grupo Banco Mundial de acuerdo con los procedimientos de sanciones vigentes;

b. la inhabilitación cruzada según lo acordado con otras instituciones financieras internacionales (incluidos los bancos multilaterales de desarrollo);

c. la aplicación de una declaración de irresponsabilidad del Grupo Banco Mundial sobre la base del Fraude y la Corrupción en conexión con los procedimientos de adquisiciones institucionales del Grupo del Banco Mundial; o

d. suspensión temporal o suspensión temporal temprana en conexión con un procedimiento de sanciones en curso del Grupo Banco Mundial.

Para evitar dudas, los efectos anteriores de inelegibilidad no se extienden a una firma o individuo sancionado en la ejecución de sus contratos en curso financiados por el Banco (o sus sub-acuerdos en curso en virtud de dichos contratos) que no son objeto de una modificación sustancial, según lo determinado por el Banco.

Permitiremos, y haremos que nuestros subcontratistas, subconsultores, agentes (ya sean declarados o no), personal, consultores, proveedores de servicios o proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de adquisición y/o ejecución del contrato (en el caso de adjudicación), y para que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Acordamos preservar todas las cuentas, registros y otros documentos (ya sea en forma impresa o en formato electrónico) relacionados con la adquisición y la ejecución del contrato.

ARTÍCULO 16: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación recaerá a favor de la oferta más conveniente para el MINISTERIO DE SALUD, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente y demás condiciones de la oferta.

Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la finalización del procedimiento.

Este Organismo se reserva el derecho de adjudicar o no la licitación por considerarlo inconveniente y de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con el Artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1023/01.

A su vez, se adjudicará a la Oferta económicamente más conveniente en cuanto cumpla con las Especificaciones del ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y todo lo requerido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 17: ADJUDICACIÓN:

El acto administrativo de finalización del procedimiento aprobará el procedimiento y, según corresponda, declarará desierto o fracasado el llamado, dejará sin efecto el procedimiento o adjudicará.

El acto administrativo será notificado a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

El organismo podrá dejar sin efecto el procedimiento en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, conforme el artículo 20 del Decreto Delegado N° 1023/01.

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente y será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes que hayan participado del procedimiento.

Tipo de adjudicación

La adjudicación se efectuará de manera independiente por grupo de renglones, conforme el orden de mérito resultante. Un mismo oferente podrá resultar adjudicatario de uno, varios o todos los grupos de renglones cuando su oferta fuese la más conveniente en cada uno de ellos.

La adjudicación por grupo de renglones responde a razones de homogeneidad técnica y operativa, dado que cada grupo comprende distintas variantes de una misma tipología de silla de ruedas, que comparten características y especificaciones técnicas de base. Ello permite que un mismo proveedor pueda atender las diferentes versiones de una determinada solución, incluyendo aquellas que requieren adaptaciones específicas o la adecuación a características particulares del usuario, como las destinadas a personas que superen los 100 kilogramos. Asimismo, esta modalidad facilita la gestión y seguimiento de las solicitudes de provisión durante la ejecución contractual.”

ARTÍCULO 18: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra Abierta a/ los Adjudicatarios producirá el perfeccionamiento del contrato.

La misma se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del Sistema COMPR.AR.

ARTICULO 19. VIGENCIA Y SOLICITUDES DE PROVISION

La cobertura contractual tendrá una vigencia de DOCE (12) meses contados desde el perfeccionamiento del contrato, o hasta agotar el monto o cantidad máxima adjudicada, lo que ocurra primero. Durante dicho plazo el organismo podrá emitir Solicitudes de Provisión conforme necesidad asistencial, sin obligación de requerir el total estimado.

ARTÍCULO 20: PLAZO DE ENTREGA

Para bienes estándar, el adjudicatario deberá efectuar la entrega dentro del plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles administrativos contados desde la notificación de cada Solicitud de Provisión, salvo que en ella se establezca un plazo menor por razones asistenciales debidamente fundadas.

Para bienes a medida, posturales o con adaptaciones especiales, el adjudicatario deberá realizar la toma de medidas dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de notificada la solicitud, y efectuar la entrega dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos contados desde la validación técnica del caso, salvo que el Anexo Técnico establezca otro plazo específico por renglón.

ARTÍCULO 21: AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO.

El MINISTERIO DE SALUD tendrá derecho al aumento o disminución de los contratos, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 12, inciso b) del Decreto Delegado N° 1023/01, y sus modificatorios y complementarios, y el Artículo 100, inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 22: POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Toda la información a la que la adjudicataria acceda necesaria o accidentalmente, directa o indirectamente, así como también aquélla que ésta genere por sí o a través de terceros, con motivo de la ejecución de este contrato y/o que quede bajo su guarda y conocimiento será considerada confidencial y deberá ser mantenida por la adjudicataria en absoluta reserva, pudiendo ser exclusiva y únicamente utilizada a los fines para los que fue suministrada y no podrá ser divulgada a terceros sin expresa autorización del organismo contratante, aún luego de finalizado el contrato. Tanto la adjudicataria como sus dependientes deberán abstenerse de divulgar, publicar o transferir cualquier información obtenida del organismo contratante, sin su previo consentimiento por escrito.

ARTICULO 23. LUGAR Y MODALIDAD DE ENTREGA

La entrega podrá efectuarse en depósitos, hospitales, efectores asistenciales, centros de rehabilitación, establecimientos designados por el Ministerio o, cuando expresamente se indique en la Solicitud de Provisión, en el domicilio del beneficiario o en el lugar de evaluación, prueba o adaptación del bien.

El adjudicatario deberá garantizar embalaje, traslado, descarga, armado cuando corresponda, acondicionamiento y preservación de la integridad funcional del bien hasta su efectiva recepción.

ARTÍCULO 24: RECEPCIÓN DE LOS BIENES

La recepción de los bienes objeto de la presente contratación se efectuará en forma parcial, sucesiva e independiente, conforme las entregas que se realicen.

Al momento de la entrega, el adjudicatario deberá acompañar el correspondiente remito o recibo, haciendo expresa referencia al número de la Orden de Compra, debiendo consignarse la descripción de los bienes entregados, cantidades, lote, serie, vencimiento —cuando corresponda— y toda otra información necesaria para su correcta identificación y control.

La firma del remito, recibo o constancia de entrega por parte del Organismo Contratante tendrá únicamente el alcance de acreditar la recepción material de los bienes correspondientes, quedando sujeta a la certificación posterior por parte de la Comisión de Recepción o del área competente, respecto del cumplimiento.

En ningún caso la firma del remito, recibo o constancia de entrega implicará conformidad definitiva, aceptación sin observaciones, renuncia del Organismo Contratante a efectuar reclamos, ni liberación de responsabilidad del adjudicatario por defectos, faltantes, diferencias de cantidad, documentación insuficiente, incumplimientos o apartamientos respecto de lo requerido.

La conformidad de la recepción será otorgada respecto de cada entrega, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos que rigen la contratación. Dicha conformidad habilitará, en su caso, la prosecución del trámite administrativo correspondiente para la facturación y pago de los bienes efectivamente entregados y conformados.

En caso de detectarse diferencias, defectos, faltantes, incumplimientos o bienes que no se ajusten a lo requerido, el Organismo Contratante podrá formular las observaciones, rechazos, intimaciones, penalidades y demás medidas que correspondan conforme al régimen aplicable, a la Orden de Compra y al presente Pliego.

Toda consulta relacionada con el trámite de recepción podrá ser canalizada a través del correo electrónico: comisionderecepcion@msal.gov.ar.

ARTÍCULO 25: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Las facturas deberán ser emitidas en Moneda Nacional y deberán ser confeccionadas dentro de las normas reglamentarias vigentes en materia de facturación y a los circuitos administrativos del MINISTERIO DE SALUD, e identificar debidamente el número de proceso y orden de compra a la que corresponde, las cantidades facturadas, la unidad de medida utilizada, el renglón, el precio y todo dato complementario establecido en dicha orden de compra.

La facturación, podrá realizarse una vez entregados los bienes, total o parcialmente y obtenida la recepción parcial o definitiva, según sea el caso, por parte de la Comisión de Recepción. Se deberá remitir la correspondiente factura de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SECTOR CONTROL DE CONTRATOS enviando la factura y toda la documentación vinculada a gestioncontratosdga@msal.gov.ar.

Las facturas presentadas por el adjudicatario deberán ajustarse a las disposiciones legales en vigor y a las exigencias establecidas por las autoridades impositivas competentes y se deberá considerar que:

- Las facturas deberán ser emitidas a nombre del Ministerio de Salud (CUIT: 30-54666342-2), domicilio: AV. 9 DE JULIO 1925 CABA.
- El Ministerio de Salud reviste el carácter IVA e IIBB Exento por lo que las facturas podrán ser tipo B o C según corresponda.
- Se deberá identificar el N° de Orden de Compra.
- Se deberá identificar el N° de Orden de Provisión.
- Se deberá identificar el N° de Certificado de Recepción vinculado

El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de cada factura y de la documentación completa que respalda cada factura, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 91 del Anexo del Decreto N° 1030/16. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gasto contenidas.

ARTÍCULO 26: DAÑOS Y PERJUICIOS

El adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.

ARTÍCULO 27: PENALIDADES

Generalidades

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en Artículo 102 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios. El incumplimiento o la demora de los plazos establecidos en el punto lugar y plazo de entrega del presente pliego, hará pasible al cocontratante de una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

ARTÍCULO 28: INDEMNIDAD

El personal utilizado por la adjudicataria para ejecutar la presente contratación no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con este MINISTERIO DE SALUD, siendo de la firma que resultare adjudicataria todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.

La empresa queda obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones legales vigentes para efectuar los trabajos.

La adjudicataria asume el carácter de “empleador” de todo el personal que se utilice en el servicio y en consecuencia es responsable por el cumplimiento de las leyes respectivas.

ARTICULO 29. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda información clínica, asistencial, administrativa o nominal a la que el adjudicatario acceda con motivo de la ejecución contractual deberá ser tratada con estricta reserva y utilizada exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

ARTÍCULO 30: JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales emergentes de la presente Licitación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 31: ANEXOS

- ✓ ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- ✓ ANEXO I – DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR.
- ✓ ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA ELEGIBILIDAD.

✓ ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA – INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL OFERENTE

ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Condiciones técnicas generales

- Los productos ofertados deberán ser nuevos, sin uso.

- Deberán suministrarse completos, con todos sus componentes, accesorios de uso habitual y elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

- Los materiales deberán ser resistentes, seguros, de fácil limpieza y aptos para uso institucional y/o domiciliario según el tipo de producto.

- Las superficies de contacto, tapizados y apoyos deberán ser lavables y de fácil desinfección.

- La estructura deberá garantizar estabilidad, resistencia mecánica y seguridad de uso.

- Las medidas consignadas en cada renglón son mínimas o referenciales. Se admitirán variaciones razonables propias del fabricante, siempre que no alteren la funcionalidad requerida.

- Para los renglones posturales, pediátricos complejos, a medida o con adaptaciones especiales, la provisión deberá adecuarse a la prescripción médica y a la evaluación interdisciplinaria correspondiente.

- En caso que surjan mejoras o innovaciones tecnológicas, los nuevos productos que se recomienden no deberán presentar características y/o funcionalidades inferiores al modelo cotizado en la contratación original. Ese reemplazo deberá ser previamente autorizado mediante informe técnico debidamente fundado.

En caso de que el producto adjudicado resulte discontinuado, el adjudicatario se obliga a reemplazarlo por el nuevo producto comercializado, el cual deberá poseer características técnicas y prestaciones funcionales iguales o superiores a las del producto original. La sustitución no implicará costo adicional alguno para el Organismo y requerirá la previa autorización expresa del mismo, la cual será otorgada una vez que el adjudicatario demuestre el cumplimiento de las condiciones aquí estipuladas.

2. Clausula específica para pedidos a medida y adaptaciones especiales

Cuando la condición clínica, funcional o antropométrica del beneficiario requiera una silla de ruedas a medida, postural o con adaptaciones especiales no estandarizadas, la provisión deberá realizarse según prescripción médica, evaluación interdisciplinaria y relevamiento individual del usuario. En tales supuestos, el adjudicatario deberá efectuar toma de medidas, prueba, entrega personalizada, regulación y ajustes posteriores, sin cargo adicional para el Organismo, hasta lograr la adecuada adaptación del bien a las necesidades del beneficiario.

4. Cuadro de renglones - Sillas de ruedas

Renglón	Código COMPR.AR	Descripción	Especificación técnica mínima	Cantidad estimada
1	433-01711-0018	**GRUPO A:** SILLAS DE RUEDAS DE ACERO DE PLEGADO LATERAL	**A01:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ACERO LIVIANO NACIONAL; PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES REBATIBLES, CON TAPIZADO ACOLCHADO Y CON PROTECTORES DE ROPA; APOYAPIES DESMONTABLES, REBATIBLES, REGULABLES EN ALTURA, CON TALONERAS; PEDANAS INDIVIDUALES REBATIBLES; RUEDAS TRASERAS INFLABLES DE 60 CM DE DIÁMETRO CON AROS DE PROPULSIÓN; RUEDAS DELANTERAS MACIZAS O SEMINEUMÁTICAS DE 20 CM; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS; COMANDO BILATERAL. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO.	23
2	433-01711-0018		**A02** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ACERO LIVIANO NACIONAL; PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES REBATIBLES, CON TAPIZADO ACOLCHADO Y CON PROTECTORES DE ROPA; APOYAPIES DESMONTABLES, REBATIBLES, REGULABLES EN ALTURA, CON TALONERAS; PEDANAS INDIVIDUALES REBATIBLES; RUEDAS TRASERAS INFLABLES DE 60 CM DE DIÁMETRO CON AROS DE PROPULSIÓN; RUEDAS DELANTERAS MACIZAS O SEMINEUMÁTICAS DE 20 CM; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS; COMANDO BILATERAL **CONSTRUIDA INTEGRAMENTE A MEDIDA.** GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO.	10
3	433-01711-0018		**A03** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ACERO LIVIANO NACIONAL; PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES REBATIBLES, CON TAPIZADO ACOLCHADO Y CON PROTECTORES DE ROPA; APOYAPIES DESMONTABLES, REBATIBLES, REGULABLES EN ALTURA, CON TALONERAS; PEDANAS	10

			INDIVIDUALES REBATIBLES; RUEDAS TRASERAS INFLABLES DE 60 CM DE DIÁMETRO CON AROS DE PROPULSIÓN; RUEDAS DELANTERAS MACIZAS O SEMINEUMÁTICAS DE 20 CM; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS; COMANDO BILATERAL **CONSTRUIDA INTEGRAMENTE A MEDIDA REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG.** GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO.	
4	433-01711-0018	**GRUPO B**: SILLAS DE RUEDAS ULTRALIVIANAS DE PLEGADO LATERAL	**B01:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ALUMINIO SERIE 6000 (6061-T5/T6); PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES O REBATIBLES; APOYAPIES DESMONTABLES Y REGULABLES; RUEDAS TRASERAS DE 60 CM CON AROS DE PROPULSIÓN. NOTA: SE OPTARÁ PRIORITARIAMENTE POR ACERO LIVIANO; SOLO SE AUTORIZA ESTA VERSIÓN PARA NIVELES GMFCS I-II-III.	6
5	433-01711-0018		**B02:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ALUMINIO SERIE 6000 (6061-T5/T6); PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES O REBATIBLES; APOYAPIES DESMONTABLES Y REGULABLES; RUEDAS TRASERAS DE 60 CM CON AROS DE PROPULSIÓN. NOTA: SE OPTARÁ PRIORITARIAMENTE POR ACERO LIVIANO; SOLO SE AUTORIZA ESTA VERSIÓN PARA NIVELES GMFCS I-II-III. **CONSTRUIDA INTEGRAMENTE DE MEDIDA**	6
6	433-01711-0018		**B03** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ALUMINIO SERIE 6000 (6061-T5/T6); PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES O REBATIBLES; APOYAPIES DESMONTABLES Y REGULABLES; RUEDAS TRASERAS DE 60 CM CON AROS DE PROPULSIÓN. NOTA: SE OPTARÁ PRIORITARIAMENTE POR ACERO LIVIANO; SOLO SE AUTORIZA ESTA VERSIÓN PARA NIVELES **GMFCS I-II-III**. **CONSTRUIDA INTEGRAMENTE DE MEDIDA REFORZADA PARA**	6

			PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG	
7	433-01711-0018	**GRUPO C:** SILLAS DE RUEDAS DE CUADRO RÍGIDO	**C01:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN **ALUMINIO 6061-T6**; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; CUADRO RÍGIDO; RESPALDO REBATIBLE; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO; PROTECTORES LATERALES; APOYAPIES CON PEDANA ÚNICA; RUEDAS TRASERAS DE 60 CM CON AROS DE PROPULSIÓN Y EJES DE EXTRACCIÓN RÁPIDA. **RESTRICCIÓN:** EXCLUSIVO PARA USUARIOS CON AUTOPROPULSIÓN INDEPENDIENTE COMPROBADA (**GMFCS I-II**)	9
8	433-01711-0018		**C02:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN **ALUMINIO 6061-T6**; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; CUADRO RÍGIDO; RESPALDO REBATIBLE; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO; PROTECTORES LATERALES; APOYAPIES CON PEDANA ÚNICA; RUEDAS TRASERAS DE 60 CM CON AROS DE PROPULSIÓN Y EJES DE EXTRACCIÓN RÁPIDA. **RESTRICCIÓN:** EXCLUSIVO PARA USUARIOS CON AUTOPROPULSIÓN INDEPENDIENTE COMPROBADA (**GMFCS I-II**) **REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG**	9
9	433-01711-0016	**GRUPO D:** SILLAS DE RUEDAS CON SISTEMA TILT (BASCULACIÓN)	**D01:** SILLA DE RUEDAS CON **BASCULACIÓN (TILT)** CONSTRUIDA EN **ACERO LIVIANO** (PRIORITARIO) O ALUMINIO 6061; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; EQUIPADA OBLIGATORIAMENTE CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO MEDIANTE **CONFORMADO NACIONAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD**; CABECERO ANATÓMICO NACIONAL; RUEDAS TRASERAS DE 32 CM (O MAYOR) **SIN AROS DE PROPULSIÓN** (TRASLADO PASIVO).	60
10	433-01711-0016		**D02:** SILLA DE RUEDAS CON **BASCULACIÓN (TILT)** CONSTRUIDA EN **ACERO LIVIANO** (PRIORITARIO) O ALUMINIO 6061; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; EQUIPADA OBLIGATORIAMENTE CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO MEDIANTE **CONFORMADO NACIONAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD**; CABECERO ANATÓMICO NACIONAL; RUEDAS TRASERAS DE	53

			32 CM (O MAYOR) **SIN AROS DE PROPULSIÓN** (TRASLADO PASIVO) **REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG**.	
11	433-01711-0016	**GRUPO E**: SILLAS DE RUEDAS POSTURALES (CUADRO FIJO)	**E01:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN **ACERO LIVIANO** (PRIORITARIO) O ALUMINIO 6061; DE MEDIDA; EQUIPADA CON **CONFORMADO NACIONAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD**; RESPALDO FIJO A 90°; CABECERO ANATÓMICO NACIONAL; RUEDAS TRASERAS DE 32 CM (O MAYOR) **SIN AROS DE PROPULSIÓN**.	25
12	433-01711-0016		**E02:** SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN **ACERO LIVIANO** (PRIORITARIO) O ALUMINIO 6061; DE MEDIDA; EQUIPADA CON **CONFORMADO NACIONAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD**; RESPALDO FIJO A 90°; CABECERO ANATÓMICO NACIONAL; RUEDAS TRASERAS DE 32 CM (O MAYOR) **SIN AROS DE PROPULSIÓN REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG**.	25
13	433-01711-0016	**GRUPO F:** SILLAS DE RUEDAS MOTORIZADAS	**F01:** SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA EN ACERO LIVIANO O ALUMINIO 6061; **SISTEMA DE BATERÍAS Y MOTORIZACIÓN NACIONAL**; COMANDO TIPO **JOYSTICK**; TRACCIÓN TRASERA; DOS MOTORES DE USO CONTINUO CON ELECTROFRENOS; DOS BATERÍAS DE CICLADO PROFUNDO. **REQUISITO:** CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD COGNITIVA/MOTRIZ PARA USO DE JOYSTICK	7
14	433-01711-0016		**F02:** SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA EN ACERO LIVIANO O ALUMINIO 6061; SISTEMA DE BATERÍAS Y MOTORIZACIÓN NACIONAL; COMANDO TIPO JOYSTICK; TRACCIÓN TRASERA; DOS MOTORES DE USO CONTINUO CON ELECTROFRENOS; DOS BATERÍAS DE CICLADO PROFUNDO. REQUISITO: CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD COGNITIVA/MOTRIZ PARA USO DE JOYSTICK **REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG.**	7
15	296-08223-0010	**SECCIÓN H:** ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO	**Código e:** ALMOHADÓN Y RESPALDO DE **ESPUMA DE ALTA DENSIDAD NACIONAL** (ESTÁNDAR OBLIGATORIO).	25
16	296-08223-0010		**Código a, k, m, r:** SUJECIONES (ABDUCTORES, PECHERAS, CINTURONES) DE **CONFECCIÓN**	25

			NACIONAL EN NEOPRENE O CINTAS DE ALTA RESISTENCIA.	
17	296-08223-0010		**Código b, c, d:** ALMOHADONES DE CELDAS (AIRE/GEL); PROVISIÓN RESTRINGIDA A RIESGO ALTO DE ESCARAS DOCUMENTADO	25

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

CUIT:

Razón Social o Nombre completo:

En mi carácter de titular, administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona física/jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Artículo 28 del citado cuerpo normativo.

Lugar y fecha:
Firma y aclaración:

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación). d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA ELEGIBILIDAD

CUIT:

Razón Social o Nombre completo:

En mi carácter de titular, administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona física/jurídica cuyos datos se detallan precedentemente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad enumeradas en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16, su modificatorio y complementarios.

Lugar y fecha:

Firma y aclaración:

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA – INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL OFERENTE

Procedimiento: _____

Expediente N°: _____

Objeto: _____

Datos del Oferente

Razón Social: _____

CUIT: _____

Información contable

Estado Contable auditado por Contador Público independiente y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente al: ___/___/___

Monto Activo Corriente: $ _____

Monto Pasivo Corriente: $ _____

Liquidez Corriente (Activo Corriente ÷ Pasivo Corriente):_____

Patrimonio Neto: $ _____

Monto de Certificación de Ingresos por ventas presentado: $ _____

Declaro bajo juramento que la información consignada coincide con la documentación contable y financiera presentada en la oferta.

Lugar: _____

Fecha: __/__/

Firma: _____

Aclaración: _____

Cargo: _____

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-91414854-APN-DCYC#MS

CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES
Viernes 18 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL DE SILLAS DE RUEDAS, DESTINADAS A LA COBERTURA PRESTACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 20:01:37 -03:00

Mariela Leticia Moreno
Asesora
Dirección de Compras y Contrataciones
Ministerio de Salud

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 20:01:38 -03:00